

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 281/2530 นายอภิสิทธิ์ ทรัพย์ไพศาล กับพวก โจทก์
นายโสภัส ศรีตระกูล กับพวก จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1259

ป.วิ.พ. มาตรา 55

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลมีสภาพเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผู้ถือหุ้น การกระทำใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลนั้นผู้ที่มีอำนาจฟ้องคดีแทนก็คือหุ้นส่วนผู้จัดการของห้าง ฯ แต่เมื่อห้าง ฯ ได้เลิกกันตามคำพิพากษา และมีการตั้งผู้ชำระบัญชีแล้ว อำนาจในการฟ้องคดีจึงตกอยู่แก่ผู้ชำระบัญชีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1259 โจทก์ในฐานะหุ้นส่วนของห้าง ฯ ไม่มีอำนาจฟ้อง

โจทก์ฟ้องว่า ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลวันชัย มีหุ้นส่วน ๑๑ คนรวมทั้งโจทก์ที่ ๑ ที่ ๒ และจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ โดยจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการได้เปิดปั้มน้ำมันชื่อ 'วันชัยบริการ' โจทก์ที่ ๑ ได้ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ศาลมีคำสั่งเลิกห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลวันชัย จำเลยทั้งสองคัดค้าน ต่อมาโจทก์ที่ ๓ ยื่นคำร้องสอดเข้ามา แล้วโจทก์ทั้งสอง จำเลยทั้งสองกับพวกหุ้นส่วนได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อศาล ตกลงเลิกห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลวันชัยและให้โจทก์ทั้งสองกับจำเลยทั้งสองเป็นผู้ชำระบัญชี ศาลได้มีคำพิพากษาตามยอม โจทก์ทั้งสองกับจำเลย

ทั้งสองในฐานะผู้ชำระบัญชีได้เรียกประชุมใหญ่บรรดาผู้เป็นหุ้นส่วน ตรวจพบว่า
จำเลยที่ ๒ โดยความรู้เห็นยินยอมของจำเลยที่ ๑ ได้สมคบกับญาติของจำเลยที่ ๒
จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.วันชัย ขึ้น มีนายประสิทธิ์ และจำเลยที่ ๒ เป็นหุ้นส่วนผู้
จัดการ ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ซ้อนกับสำนักงานสาขาของห้างหุ้นส่วนสามัญ
นิติบุคคลวันชัย จำเลยทั้งสองยังนำกิจการปั้มน้ำมัน 'วันชัยบริการ'และทรัพย์สินอื่น
ภายในปั้มน้ำมันไปให้นายประสิทธิ์ ญาติจำเลยทั้งสองเช่าในราคาถูก โจทก์ทั้งสองจึงฟ้อง
ในฐานะที่เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลวันชัย ขอให้พิพากษาบังคับ
จำเลยทั้งสองให้ร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์พร้อมทั้ง
ดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์ทั้งสองไม่มีอำนาจฟ้องในฐานะหุ้นส่วนของห้าง
หุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลวันชัยซึ่งสิ้นสภาพนิติบุคคลแล้ว โจทก์ต้องจัดการให้มีการ
ชำระบัญชีก่อนตามกฎหมาย จึงจะมีสิทธิเรียกร้องเอาค่าเสียหายฐานละเมิดจาก
จำเลย

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลวันชัยมีสภาพเป็นนิติบุคคลแยก
ออกต่างหากจากผู้ถือหุ้น การกระทำตามที่โจทก์กล่าวมาในฟ้องเป็นการก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลวันชัย ผู้ที่มีอำนาจฟ้องแทนห้าง ฯ ก็คือ
หุ้นส่วนผู้จัดการของห้าง ฯ แต่เมื่อห้าง ฯ ได้เลิกกันตามคำพิพากษาและมีการตั้งผู้

ชำระบัญชีแล้ว อำนาจในการฟ้องคดีจึงตกอยู่แก่ผู้ชำระบัญชี ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๕๙ โจทก์ทั้งสองในฐานะหุ้นส่วนของห้าง ฯ ไม่มีอำนาจ
ฟ้อง

พิพากษายืน.

(อำนวยการ แปลงวิทยา-สุชาติ จีวะชาติ-เสรี แสงศิลป์)

ศาลจังหวัดราชบุรี - นายไพบูลย์ ธีรรุ่งเรือง
ศาลอุทธรณ์ - นายมีพาศน์ โปตระนันท์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>